

1500679-91.2020.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... e da reincidência, inclusive pela prática de roubo, delito patrimonial mais grave. 7-) Recurso livre. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

(TJSP; Apelação Criminal 1503009-76.2019.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba;

Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal - Vila Ophélia

CEP: 18400-818 - Itapeva - SP

Telefone: (15) 2153-1829 - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

1500679-91.2020.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500679-91.2020.8.26.0270

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEMERSON CARRIEL DE ASSIS

Juiz de Direito: Dr. Renato Hasegawa Lousano

Vistos.

WEMERSON CARRIEL DE ASSIS, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo. 155, §1º e §4º, II, do Código Penal, porque, segundo consta, na data de 22 de abril de 2020, durante a madrugada, na Rua Taquarituba, 224, na cidade de e comarca de Itapeva, subtraiu para si, durante o repouso noturno e mediante escalada, um par de coturno do uniforme da polícia ambiental, uma rede de descanso na cor vermelha e duas facas para churrasco da marca Tramontina, bens avaliados em R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais - cf. auto de avaliação de fls. 38/39), pertencentes à vítima Luiz Américo Gomes.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 11 de dezembro de 2021 (fls. 90).

O réu foi citado às fls. 96 e apresentou resposta à acusação às fls. 101/103.

Durante a instrução foi ouvida a vítima e o réu foi interrogado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu

pleiteou, em memoriais finais orais, a absolvição do acusado pelo princípio da insignificância e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da atenuante da confissão e a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de avaliação (fls. 38/39), laudo pericial (40/45), relatório final da autoridade policial (fls. 46/47), bem como pelas provas orais colhidas em audiência.

A autoria também é certa.

Vejamos.

Ouvida em Juízo, A vítima LUIZ AMÉRICO GOMES, narrou que ao acordar percebeu a falta de alguns utensílios de uma cozinha externa a sua casa, uma rede, e o seu coturno do fardamento da polícia militar ambiental. Eu notei que ele entrou pelo muro que estava sem as vigas e caiu quando estava saindo. Eu vi marcas de sangue e vizinhos confirmaram que viram um O acusado confessou os fatos e afirmou que estava de saída temporária do CDP de Cerqueira César. O muro era lateral da rua com a minha casa. O muro tinha uma altura de 2,30 metros. Eu conversei com o acusado ainda no hospital. Ele confessou o crime, disse ser usuário de entorpecentes, e afirmou que meus bens haviam sido levados por um comparsa. Eu não consegui levantar a existência dessa segunda pessoa. Não recuperei os bens.

O réu WEMERSON CARRIEL DE ASSIS foi ouvido em duas oportunidades.

Na fase policial, declarou: "referente aos fatos narra que realmente teria praticado o furto na casa do policial militar. Que noticia que na data estava embriagado e sob a influência da substância "crack" da qual é dependente há sete anos. Que narra que veio a pular o muro e pegar um par de botas, que estavam na parte superior, duas tigelas de vidro e uma faca garfos e uma rede de descanso. Que narra que ao sair do local veio a tentar pular novamente o muro, quando então aquele veio a cair com o declarante levando-o ao chão. Que narra que assim, veio a machucar sua perna direita, de forma que ficou deitado num terreno que fica próximo a casa que furtou, sendo necessário ser o declarante socorrido pelo corpo de bombeiros no dia seguinte, tendo que passar por cirurgia visto que veio a quebrar a perna. Que narra que os objetos subtraídos ficaram no local com o declarante caído até o momento de seu socorro não sabendo o que se deu depois com aqueles. Que narra que confirmou para vítima, isto quando estava internado, que teria furtado a casa dela." (fls. 28)

Ouvido em Juízo, o acusado voltou a confessar os fatos. Negou apenas que estivesse acompanhado de uma outra pessoa, e relatou que os bens furtados ficaram sob os escombros do muro. Está em tratamento há cinco meses, internado em clínica de reabilitação. Mora com os pais e não tem filhos.

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-se detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

O réu confessou a prática do delito e, em que pese a confissão não ter mais a força absoluta de outrora, continua sendo importante elemento de prova, ainda mais quando

colhida em Juízo, isenta de qualquer coação, e está em consonância com as demais provas carreadas nos autos, que só poderia ser elidida por prova cabal em sentido contrário, o que não ocorreu.

Com efeito, a vítima ouvida em Juízo bem delimitou o horário do crime, e não há dúvidas quanto à escalada e a subtração. Ademais, não que se falar em tentativa do crime de furto, considerando que o acusado efetivamente apoderou-se dos bens subtraídos, levando-os consigo, e apenas não logrou garantir a posse posterior dos bens porque precisou de atendimento médico.

A qualificadora descrita no inciso II (mediante fraude, escalada ou destreza), do artigo 155, §4º, do Código Penal deve ser aplicada no caso em tela, considerando as firmes palavras da vítima e da testemunha ouvida, bem como, devidamente demonstrada pelo laudo pericial de fls. 40/45.

Inaplicável, porém, a causa especial de aumento do furto noturno, considerando a recente alteração na jurisprudência do E. STJ, já adotada em precedentes do E. TJSP:

1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada). Recurso defensivo provido, em parte, para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzindo-se as penas. 2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado ao apelante. 3-) A causa de aumento referente ao repouso noturno pode ser afastada. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 25.5.2022, alterando seu entendimento anterior, sob a sistemática de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, estabeleceu que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (Tema 1087). Confira-se, REsp 1.890.981, 1.888.856 e 1.891.007. 4-) As penas são redimensionadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, isto é, dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, pela reincidência, há acréscimo de 1/6, tendo-se dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Inexistiam, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição, pois afastada a majorante do repouso noturno. A pena é final. 5-) Regime inicial fechado, pela existência de reincidência, maus antecedentes, personalidade perigosa, tendência delitiva, para repressão das condutas, prevenção e ressocialização criminal. 6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante dos maus antecedentes e da reincidência, inclusive pela prática de roubo, delito patrimonial mais grave. 7-) Recurso livre. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão.

(TJSP; Apelação Criminal 1503009-76.2019.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022)

Bate-se a defesa técnica pela absolvição do acusado ante a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, ainda que reduzido, o valor não pode ser considerado insignificante, e, ademais, o acusado é reincidente e praticou o furto em residência habitada, não se podendo falar em mínima lesividade e desvalor de sua conduta. Também inaplicável o princípio da insignificância denominada imprópria, pelos mesmos fatos de direito.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, II, do Código Penal.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Conforme fundamentado, o réu está sendo condenado pela prática do crime de furto, com incidência de uma qualificadora (artigo 155, § 4º, inciso II do Código Penal.), de modo que será utilizada para fixar o parâmetro mínimo e máximo dentro do qual a pena será dosada. Conforme folha de antecedentes e certidões de distribuição criminal acostadas aos autos (fls. 144/161), o réu ostenta quatro condenações definitivas aptas a serem consideradas (0000409-25.2012.8.26.0270, 0001596-97.2014.8.26.0270, 0003168-64.2009.8.26.0270 e 3001108-28.2013.8.26.0270), de modo que as primeiras serão utilizadas na segunda fase para caracterização da reincidência e a última como maus antecedentes. Assim, em razão dos maus antecedentes do acusado, fixo sua pena base acima do mínimo legal, majorando-o em 1/6.

No tocante à segunda fase de dosimetria, incide a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Considerando que o réu é multirreincidente, deixo de promover a compensação integral das circunstâncias, e majoro a pena base em 1/12.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário.

Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, a quantidade de pena aplicada, e a reincidência do acusado, mas também o seu recente esforço em livrar-se da dependência química que o inseriu no contexto dos fatos, pontuando que o acusado inclusive compareceu em audiência acompanhado de representante da clínica de reabilitação em que se encontra, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, por entender ser suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado, não reputando ser necessária a segregação total do acusado da sociedade, mas sim estimulá-lo a continuar com seu empenho.

Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que o acusado é reincidente específico em crime doloso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, para condenar o réu WEMERSON CARRIEL DE ASSIS, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, II, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal unitário.

Considerando-se a pena aplicada, bem como o próprio regime de cumprimento de pena, poderá o réu permanecer solto se quiser recorrer desta sentença.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se o mandado de prisão e, após o

seu cumprimento, a guia de execução, remetendo-a ao Juízo competente.

Custas ex lege.

Publique-se e intímem-se.

Itapeva, 29 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA